

**Nr. 196 Rundschreiben des Reichsministers der Finanzen an die obersten Reichsbehörden. 17.
Dezember 1937**

R 43 II/757, unfol. Abschrift, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben.

In letzter Zeit haben einzelne Dienststellen des Reichs Ausgaben veranlaßt, für die im Haushaltsplan keine Mittel zur Verfügung gestellt oder die Planmittel erschöpft waren. Meine Zustimmung zu diesen Haushaltsüberschreitungen und zu außerplanmäßigen Ausgaben ist trotz der zwingenden Vorschrift des § 33 RHO *nicht vorher* eingeholt worden².

Ein solches Verfahren verstößt gegen die elementarsten Erfordernisse einer ordentlichen Finanzverwaltung. Ich kann mich unmöglich durch Maßnahmen einzelner Dienststellen finanziell vor vollendete Tatsachen stellen lassen. In Zukunft werde ich Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben *nicht* mehr ausnahmsweise *nachträglich* genehmigen.

Ich weise mit allem Nachdruck auf die *persönliche Haftbarkeit* der Beamten und Angestellten für haushaltsrechtliche Verstöße dieser Art hin. Sie ergibt sich aus den §§ 32 und 33 Absatz 3 RHO³. Die Verpflichtung zum Schadenersatz trifft nicht nur den Beamten oder Angestellten, der eine nicht genehmigte Zahlung *anweist*, sondern auch alle, die durch die *Anordnung einer Maßnahme* eine solche Zahlung notwendig gemacht haben. Auch wer nur *erkennen* muß, daß durch seine Anordnung eine Überschreitung der zugewiesenen Mittel oder eine nachträgliche Bewilligung von Mitteln unvermeidlich wird, hat für die Zahlung *einzustehen*, wie wenn bereits eine Haushaltsüberschreitung vorläge. Die sich hieraus ergebende *persönliche Inanspruchnahme der verantwortlichen Beamten und Angestellten werde ich ohne Rücksicht in die Wege leiten*.

Um Zweifel auszuschließen, weise ich außerdem darauf hin, daß die oben genannten Haushaltsvorschriften uneingeschränkt für *alle* Dienststellen gelten, insbesondere auch für solche Stellen, die in

¹ Auch in R 2/9345. Konkrete Veranlassung nicht ersichtlich.

² § 33 (1) RHO i. d. F. der Neubekanntmachung vom 14. 4. 1930 (RGBl. II S. 693) lautete: „Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Mehrausgaben aus übertragbaren Mitteln (§ 30 Abs. 3), desgleichen Maßnahmen, durch welche für das Reich Verbindlichkeiten entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplane nicht vorgesehen sind, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Reichsministers der Finanzen. Sie darf nur ausnahmsweise im Falle eines unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. [...]“

³ § 32 RHO: „Die im Haushaltspläne zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, daß sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen. Ordnet ein Beamter oder Angestellter entgegen dieser Vorschrift eine Zahlung an oder trifft er eine Maßnahme, durch welche eine solche Zahlung notwendig wird, und erkennt er oder muß er erkennen, daß durch diese Maßnahme oder Zahlung eine Überschreitung der zugewiesenen Mittel oder eine nachträgliche Bewilligung von Mitteln für die gleiche Zweckbestimmung später unvermeidlich wird, so haftet er für die von ihm veranlaßte Zahlung in gleicher Weise, wie wenn diese bereits eine Haushaltsüberschreitung (§ 33) darstellte. Dies gilt nicht, wenn die Zahlung oder Maßnahme nach Lage der Sache unabdingbar erforderlich war.“

§ 33 (3) RHO: „Beamte oder Angestellte, die schuldhaft entgegen den Vorschriften des Abs. 1 und 2 eine Maßnahme anordnen oder eine Zahlung anweisen, zu der das Reich nicht rechtlich verpflichtet ist, sind der Reichskasse zum Schadenersatz verpflichtet. Das gleiche gilt für Beamte oder Angestellte der Länder und sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften, soweit diese Haushaltsmittel des Reichs für Rechnung des Reichs bewirtschaften. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beamte oder Angestellte zur Abwendung einer nicht vorhersehbaren, dem Reiche drohenden dringenden Gefahr sofort handeln mußte und hierbei nicht über das durch die Notlage gebotene Maß hinausgegangen ist. Sie entfällt ferner, wenn dem Reichsminister der Finanzen von der Maßnahme oder Anweisung unverzüglich Mitteilung gemacht wird und er daraufhin der Überschreitung zustimmt.“

den Einzelhaushalten nur mit einem pauschalen Zuschuß bedacht sind, der aber nach einem von mir genehmigten eigenen Haushaltsplan zu bewirtschaften ist.
Ich bitte, auch die unterstellten Behörden mit allem Ernst auf diese Rechtslage hinzuweisen⁴.

In Vertretung
Reinhardt

⁴ Wirkung und Folgen des RdSchr. nicht ersichtlich. Zum Ernst der Haushaltslage s. aber Folgeband, Dok. vom 10. 1. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 196 Rundschreiben des Reichsministers der Finanzen an die obersten Reichsbehörden. 17. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d196>